Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1147/Pid.Sus/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mulyadi als Palun Bin Fauzan;
Tempat lahir	: Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 24 April 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Alalak Utara Gang mawaddah Warohmah Rt. 06 Rw.-.No.- Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 September sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Terdakwa Mulyadi als Palun Bin Fauzan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2020 Nomor 1147/Pid.Sus/2020/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1147/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 11 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1147/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 11 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"** *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan terdakwa **Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sunsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 15 (lima belas) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih tanpa plastik klip 1,01 gram;
- 1 (satu) buah tempat headset warna hitam;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah tempat lipstick

Dirampas untuk dimunahkan.

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

------- Bahwa **Terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm)** pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2020, bertempat di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau tepatnya didepan rumah warga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**, "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau tepatnya didepan rumah warga, pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) duduk-duduk bersama dua orang teman terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi Suryanata yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, seanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (Satu) buah bong lengkap dengan kaca pipetnya sebanyak 2 (dua) buah, 1 (Satu) buah tempat headset warna hitam yang didalamnya berisikan sebanyak 11 (Sebelas Paket Kecil Narkotika jenis sabu- sabu), 1 (Satu) buah tempat lipstick warna kuning yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (Satu) pac plastic klip merk U tic yang berada dibawah topi milik terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm), selanjutnya terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) dan barang bukti dibawa Ke Polsek Banjarmasin utara dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.20.0960 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dwi Endah Saswati, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuj serbuk krital, tidak berwarna dan berbau adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

--------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

--------Bahwa **Terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm)** pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2020, bertempat di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau tepatnya didepan rumah warga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**, " *Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) berada di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau tepatnya didepan rumah warga, pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) duduk-duduk bersama dua orang teman terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi Suryanata yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, seanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (Satu) buah bong lengkap dengan kaca pipetnya sebanyak 2 (dua) buah, 1 (Satu) buah tempat headset warna hitam yang didalamnya berisikan sebanyak 11 (Sebelas Paket Kecil Narkotika jenis sabu- sabu), 1 (Satu) buah tempat lipstick warna kuning yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (Satu) pac plastic klip merk U tic yang berada dibawah topi milik terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm), selanjutnya terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) dan barang bukti dibawa Ke Polsek Banjarmasin utara dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.20.0960 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dwi Endah Saswati, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuj serbuk krital, tidak berwarna dan berbau adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

--------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi SURYANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya dan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita, di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita, pada saat terdakwa Mulyadi Als palun Bin Fauzan (Alm) di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau tepatnya didepan rumah warga, pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) duduk-duduk bersama dua orang teman terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi Suryanata yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, seanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (Satu) buah bong lengkap dengan kaca pipetnya sebanyak 2 (dua) buah, 1 (Satu) buah tempat headset warna hitam yang didalamnya berisikan sebanyak 11 (Sebelas Paket Kecil Narkotika jenis sabu- sabu), 1 (Satu) buah tempat lipstick warna kuning yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (Satu) pac plastic klip merk U tic yang berada dibawah topi milik terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm), selanjutnya terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) dan barang bukti dibawa Ke Polsek Banjarmasin utara dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa waktu itu petugas ada menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamnkan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa kooperatif saja tidak melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi A S W A R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya dan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita, di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita, pada saat terdakwa Mulyadi Als palun Bin Fauzan (Alm) di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau tepatnya didepan rumah warga, pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) duduk-duduk bersama dua orang teman terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi Suryanata yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, seanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (Satu) buah bong lengkap dengan kaca pipetnya sebanyak 2 (dua) buah, 1 (Satu) buah tempat headset warna hitam yang didalamnya berisikan sebanyak 11 (Sebelas Paket Kecil Narkotika jenis sabu- sabu), 1 (Satu) buah tempat lipstick warna kuning yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (Satu) pac plastic klip merk U tic yang berada dibawah topi milik terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm), selanjutnya terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) dan barang bukti dibawa Ke Polsek Banjarmasin utara dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa waktu itu petugas ada menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamnkan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa kooperatif saja tidak melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya jadi diajukan dalam perkara ini karena saya kedapatan memiliki dan menyimpan sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita, di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada waktu itu saya berada di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau tepatnya didepan rumah warga pada saat saya duduk-duduk bersamadua orang teman, kemudian datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi Suryanata, selanjutnya terhadap saya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (Satu) buah bong lengkap dengan kaca pipetnya sebanyak 2 (dua) buah, 1 (Satu) buah tempat headset warna hitam yang didalamnya berisikan sebanyak 11 (Sebelas Paket Kecil Narkotika jenis sabu- sabu), 1 (Satu) buah tempat lipstick warna kuning yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (Satu) pac plastic klip merk U tic yang berada dibawah topi milik saya, selanjutnya saya dan barang bukti dibawa Ke Polsek Banjarmasin utara dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa saya sabu-sabu untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa saya sudah memakai sabu-sabu sengat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih tanpa plastik klip 1,01 gram;
- 1 (satu) buah tempat headset warna hitam;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah tempat lipstick

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau tepatnya didepan rumah warga, pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) duduk-duduk bersama dua orang teman terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi Suryanata yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, seanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (Satu) buah bong lengkap dengan kaca pipetnya sebanyak 2 (dua) buah, 1 (Satu) buah tempat headset warna hitam yang didalamnya berisikan sebanyak 11 (Sebelas Paket Kecil Narkotika jenis sabu- sabu), 1 (Satu) buah tempat lipstick warna kuning yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (Satu) pac plastic klip merk U tic yang berada dibawah topi milik terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm), selanjutnya terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) dan barang bukti dibawa Ke Polsek Banjarmasin utara dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.20.0960 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dwi Endah Saswati, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuj serbuk krital, tidak berwarna dan berbau adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) berada di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau tepatnya didepan rumah warga, pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) duduk-duduk bersama dua orang teman terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi Suryanata yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, seanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (Satu) buah bong lengkap dengan kaca pipetnya sebanyak 2 (dua) buah, 1 (Satu) buah tempat headset warna hitam yang didalamnya berisikan sebanyak 11 (Sebelas Paket Kecil Narkotika jenis sabu- sabu), 1 (Satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat lipstick warna kuning yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (Satu) pac plastic klip merk U tic yang berada dibawah topi milik terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm), selanjutnya terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) dan barang bukti dibawa Ke Polsek Banjarmasin utara dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.20.0960 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dwi Endah Saswati, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuj serbuk krital, tidak berwarna dan berbau adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad 2 tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm), dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. <u>Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;</u>

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) berada di jalan Kuin Utara Gang Hikmah Rt 8 Rw – No – Kelurahan Kuin utara Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau tepatnya didepan rumah warga, pada saat terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) duduk-duduk bersama dua orang teman terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi Suryanata yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, seanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (Satu) buah bong lengkap dengan kaca pipetnya sebanyak 2 (dua) buah, 1 (Satu) buah tempat headset warna hitam yang didalamnya berisikan sebanyak 11 (Sebelas Paket Kecil Narkotika jenis sabu- sabu), 1 (Satu) buah tempat lipstick warna kuning yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (Satu) pac plastic klip merk U tic yang berada dibawah topi milik terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm), selanjutnya terdakwa Mulyadi Als Palun Bin Fauzan (Alm) dan barang bukti dibawa Ke Polsek Banjarmasin utara dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.20.0960 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dwi Endah Saswati, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuj serbuk krital, tidak berwarna dan berbau adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih tanpa plastik klip 1,01 gram, 1 (satu) buah tempat headset warna hitam, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah tempat lipstick;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi als Palun Bin Fauzan (Alm)**,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa Mulyadi als Palun Bin Fauzan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";*

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih tanpa plastik klip 1,01 gram;
- 1 (satu) buah tempat headset warna hitam;
- 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah tempat lipstick

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, oleh kami, **Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H** dan **Daru Swastika Rini, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Noor Kamariah.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Adi Suparna, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H. **Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.**

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Noor Kamariah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)